

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
MATA KULIAH: HUKUM EKONOMI SYARIAH (PILIHAN)
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM - UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

IDENTITAS MATA KULIAH

- Program Studi : Magister Kenotariatan (M.Kn.)
- Fakultas : Hukum
- Mata Kuliah : Hukum Ekonomi Syariah (Pilihan)
- Kode Mata Kuliah : HN268009004
- Bobot SKS : 2 SKS (Teori 1,5 SKS, Praktik 0,5 SKS)
- Semester / Kelas : II / Kelas Reguler A & B
- Dosen Pengampu : Dr. Muhammad Hafidh, S.H., M.Kn. & Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.

I. VISI DAN MISI

A. Visi Program Studi Magister Kenotariatan UNISSULA:

“Menyelenggarakan Program Studi yang menghasilkan lulusan unggul, berdaya saing internasional dan mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang hukum kenotariatan untuk membangun generasi khaira ummah melalui Budaya Akademik Islami (Budal).”

B. Misi Program Studi Magister Kenotariatan UNISSULA:

1. Membangun Budaya Akademik yang didasarkan pada nilai-nilai kejujuran, keadilan dengan mengintegrasikan sains modern dan keilmuan Islam guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Menyelenggarakan pembelajaran untuk membekali mahasiswa dalam pengembangan ilmu hukum kenotariatan yang adaptif terhadap masalah-masalah hukum di masyarakat.
3. Memberikan pelatihan-pelatihan bagi mahasiswa untuk meningkatkan ketrampilan pembuatan akta yang aplikatif terhadap kebutuhan masyarakat nasional dan internasional.
4. Membekali mahasiswa dengan ketrampilan di bidang penelitian dan pengabdian yang bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat dan dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional.

II. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) DAN DESKRIPSINYA

Kode CPL	Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi	Aspek Kompetensi
CPL 1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap jujur, adil, dan berbuat kebaikan dalam menjalankan kewenangan berdasarkan nilai moral dan etika untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.	Etika Religius, Moral, & Tanggung Jawab
CPL 2	Menguasai bidang ilmu dan teori hukum kenotariatan secara mendalam dan holistik, sehingga mampu untuk berpikir kritis terhadap penyelesaian permasalahan atau kasus hukum kenotariatan dengan mengintegrasikan sains modern dan keilmuan Islam.	Penguasaan Ilmu & Teori, Berpikir Kritis
CPL 3	Mampu membuat akta autentik berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kode etik notaris dan PPAT sesuai kebutuhan nasional dan internasional dengan menggunakan teknologi informasi.	Perancangan Akta Autentik & Etika Jabatan
CPL 4	Mampu melakukan penelitian dan pengabdian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisipliner dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kenotariatan, serta mampu mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal nasional atau internasional.	Penelitian Interdisipliner & Publikasi

III. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) DAN SUB-CPMK (BLOOM C3-C5)

Mengingat mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah (P) merupakan bagian dari keilmuan hukum perdata Islam yang telah diajarkan pada jenjang S1 (Ilmu Hukum), maka kriteria kognitif dalam Taksonomi Bloom yang digunakan pada tingkat Magister (S2) ini disesuaikan pada tingkat kognitif tinggi **C3 (Aplikasi)**, **C4 (Analisis)**, dan **C5 (Evaluasi)** guna menghasilkan analisis yang kritis, holistik, dan komprehensif bagi calon Notaris/PPAT.

Kode CPMK	Deskripsi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Level Taksonomi
CPMK-1	Menerapkan prinsip-prinsip syariah (tauhid, keadilan, masalah) dan ketentuan fikih muamalah dalam menganalisis berbagai transaksi ekonomi syariah kontemporer.	C3 - Aplikasi

CPMK-2	Menganalisis perbedaan karakteristik, rukun, syarat, dan implikasi hukum dari berbagai jenis akad syariah (tijari dan tabarru') serta perkembangannya dalam perbankan, asuransi, dan pasar modal syariah.	C4 - Analisis
CPMK-3	Menganalisis regulasi dan politik hukum ekonomi syariah di Indonesia, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dalam kaitannya dengan bidang kenotariatan.	C4 - Analisis
CPMK-4	Mengevaluasi keabsahan, kekuatan pembuktian, dan risiko hukum dari rancangan akta atau kontrak ekonomi syariah (legal drafting) agar memenuhi prinsip kepatuhan syariah (sharia compliance) dan regulasi nasional.	C5 - Evaluasi

Sub-CPMK dan Deskripsinya:

Kode Sub-CPMK	Deskripsi Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)	Level Taksonomi
Sub-CPMK 1	Menelaah urgensi, sejarah, dan politik hukum perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia serta hubungannya dengan peran Notaris/PPAT. (C3)	C3 - Aplikasi
Sub-CPMK 2	Menganalisis konsep harta (mal), kepemilikan (milkiyah), dan teori akad (tasyrif) dalam fikih muamalah kontemporer. (C4)	C4 - Analisis
Sub-CPMK 3	Menerapkan prinsip akad muamalah mutabaqah/musamma (murabahah, mudharabah, musyarakah) dan akad tabarru' (qardh, wakalah, kafalah, wadiah) dalam merancang transaksi ekonomi syariah. (C3)	C3 - Aplikasi
Sub-CPMK 4	Memecahkan dan mendeteksi isu hukum terkait transaksi muamalah yang mengandung unsur riba, gharar, maysir, tadelis, dan zhulm pada industri keuangan modern. (C4)	C4 - Analisis
Sub-CPMK 5	Menganalisis aspek kelembagaan dan regulasi perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah di Indonesia serta implikasi hukumnya terhadap akta jaminan (Rahn, Hak Tanggungan/Fidusia Syariah). (C4)	C4 - Analisis
Sub-CPMK 6	Mengevaluasi draf kontrak (legal drafting) dan akta autentik ekonomi syariah berdasarkan ketentuan	C5 - Evaluasi

	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI demi menjamin kepatuhan syariah dan kekuatan pembuktian sempurna. (C5)	
Sub-CPMK 7	Merumuskan solusi atas problematika sengketa hukum ekonomi syariah baik melalui mekanisme litigasi (Peradilan Agama) maupun non-litigasi (Basyarnas / Arbitrase Syariah). (C5)	C5 - Evaluasi

IV. MATRIKS KORELASI CPL DENGAN CPMK DAN SUB-CPMK

Kode CPL	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang Diturunkan	Sub-CPMK terkait
CPL 1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan sikap jujur, adil, dan berbuat kebaikan berdasarkan nilai moral & etika.	CPMK-1: Menerapkan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan fikih muamalah. CPMK-4: Mengevaluasi keabsahan, kekuatan pembuktian, dan risiko hukum draf akta/kontrak agar memenuhi prinsip sharia compliance.	Sub-CPMK 1 Sub-CPMK 2 Sub-CPMK 3 Sub-CPMK 4 Sub-CPMK 6 Sub-CPMK 7
CPL 2	Menguasai bidang ilmu dan teori hukum kenotariatan mendalam serta berpikir kritis terintegrasi sains modern & nilai Islam.	CPMK-2: Menganalisis perbedaan karakteristik, rukun, syarat, dan implikasi hukum berbagai jenis akad syariah. CPMK-3: Menganalisis regulasi dan politik hukum ekonomi syariah di Indonesia, termasuk KHES dan Fatwa DSN-MUI.	Sub-CPMK 2 Sub-CPMK 3 Sub-CPMK 4 Sub-CPMK 5 Sub-CPMK 6

V. DESKRIPSI SINGKAT DAN MATERI PEMBELAJARAN MATA KULIAH

A. Deskripsi Singkat Mata Kuliah:

Mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah (Pilihan) merupakan mata kuliah keahlian yang dirancang khusus untuk mahasiswa tingkat magister (S2) Kenotariatan guna membekali mereka dengan penguasaan mendalam dan kritis terhadap teori, konsep, regulasi, dan praktik transaksi bisnis berdasarkan syariat Islam. Fokus utama mata kuliah ini adalah memberikan kemampuan analisis (C4) dan evaluasi (C5) terhadap pembuatan akta-akta autentik ekonomi syariah (legal drafting akta syariah), seperti akad pembiayaan

perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan pengikatan jaminan syariah (Rahn, HT/Fidusia Syariah) yang mutlak dikuasai oleh calon Notaris/PPAT. Di samping itu, mata kuliah ini mengintegrasikan nilai-nilai kejujuran (amanah), keadilan ('adl), dan kemaslahatan publik (maslahah) sebagai pilar etis yang menjiwai setiap perbuatan hukum keperdataan Islam dalam masyarakat modern.

B. Deskripsi Materi Pembelajaran:

1. Pengantar Hukum Ekonomi Syariah, urgensi, sejarah, dan politik hukum pengaturannya di Indonesia.
2. Teori akad dalam fikih muamalah kontemporer: konsep harta (mal), hak milik (milkiyah), rukun, syarat sah, serta pembagian akad (tijari vs tabarru').
3. Bentuk-bentuk akad komersial syariah: akad musamma berbasis jual beli (murabahah, salam, istishna'), bagi hasil (mudharabah, musyarakah), dan sewa (ijarah, IMBT).
4. Bentuk-bentuk akad sosial syariah: qardh, wakalah, kafalah, wadiah, hawalah, dan rahn.
5. Parameter deteksi larangan dalam transaksi ekonomi syariah: Riba, Gharar, Maysir, Tadlis, dan Zhulm.
6. Aspek kelembagaan dan produk hukum Perbankan Syariah, Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah, dan Pasar Modal Syariah di Indonesia.
7. Kedudukan normatif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI dalam draf perjanjian dan sistem hukum nasional.
8. Teknik pembuatan (legal drafting), verifikasi dokumen, draf anatomi, dan evaluasi risiko hukum draf akta ekonomi syariah dan akta jaminan syariah.
9. Teori dan mekanisme penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah melalui jalur Peradilan Agama (litigasi) dan Arbitrase Syariah / Basyarnas (non-litigasi).

VI. DAFTAR REFERENSI

A. Referensi Utama (Wajib):

1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) - Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008.
2. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) - Majelis Ulama Indonesia.
3. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah: Penilaian Yuridis Terhadap Akad-Akad dan Penerapannya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
4. Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
5. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
6. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terkait Sektor Syariah.

B. Referensi Pendukung:

1. Muhammad Syafii' Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta.
2. Adiwarman A. Karim, *Fikih Muamalah Kontemporer: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
3. Jurnal Ilmiah Kenotariatan (Terakreditasi SINTA) terkait Legal Drafting Akta Syariah.

VII. TABEL RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER MINGGUAN (1 SEMESTER)

Minggu ke -	Kemampuan Akhir tiap tahapan belajar (CPMK dan Sub CPMK)	Penilaian (Indikator, Teknik & Kriteria)	Bentuk & Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran tiap minggu	Bobot Penilaian
Minggu 1	Mampu memahami kontrak belajar dan menjelaskan dasar filosofis & teoretis Hukum Ekonomi Syariah. (Sub-CPMK 1)	Indikator: Ketepatan penjelasan urgensi syariah. Teknik: Tanya Jawab. Kriteria: Rubrik Deskriptif.	Luring/Offline: • Kuliah Teori, Diskusi Kelas, Case Method. • Tatap Muka: 2 x 50' • Tugas Terstruktur: 2 x 60' • Mandiri: 2 x 60'	Kontrak Belajar & Pendahuluan: 1. Definisi & Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah. 2. Hubungan sains hukum modern & keilmuan Islam. 3. Peran strategis hukum ekonomi syariah bagi profesi Notaris/PPAT.	5%
Minggu 2	Mampu menganalisis sejarah dan politik hukum perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. (Sub-CPMK 1)	Indikator: Ketajaman analisis politik hukum & regulasi syariah. Teknik: Partisipasi Kelas. Kriteria: Portofolio.	Luring/Offline: • Lecture, Flipped Classroom, Collaborative Learning. • Tatap Muka: 2 x 50' • Tugas Terstruktur: 2 x 60' • Mandiri: 2 x 60'	Sejarah & Politik Hukum Ekonomi Syariah: 1. Perkembangan legislasi syariah pasca reformasi. 2. Posisi Hukum Ekonomi Syariah dalam sistem hukum nasional. 3. Politik hukum pendaftaran transaksi syariah.	5%
Minggu 3	Mampu menganalisis konsep harta (mal), kepemilikan (milkiyah), dan teori akad dalam fikih muamalah. (Sub-CPMK 2)	Indikator: Ketepatan klasifikasi mal & milkiyah serta rukun akad.	Luring/Offline: • Kuliah Teori, Analisis Putusan, Case-Based Learning. • Tatap Muka: 2 x 50'	Teori Harta, Hak Milik, & Akad: 1. Konsep Harta dalam Islam, kepemilikan sah, dan peralihan hak. 2. Rukun, Syarat, dan Asas Akad. 3. Pembagian akad: Tijari (komersial)	5%

		Teknik: Ujian Tulis Kecil. Kriteria: Skor Kunci.	• Tugas Terstruktur: 2 x 60' • Mandiri: 2 x 60'	& Tabarru' (sosial).	
Minggu 4	Mampu menerapkan prinsip akad tijari berbasis jual beli (Murabahah, Salam, Istishna') dalam transaksi komersial. (Sub-CPMK 3)	Indikator: Ketepatan aplikasi skema & rukun akad jual beli syariah. Teknik: Tugas Ringkasan Skema. Kriteria: Rubrik Analitik.	Luring/Offline: • Kuliah Teori, Bedah Kasus Kontrak Jual Beli. • Tatap Muka: 2 x 50' • Tugas Terstruktur: 2 x 60' • Mandiri: 2 x 60'	Akad Tijari Berbasis Jual Beli: 1. Akad Murabahah (skema, rukun, penentuan margin). 2. Akad Salam & Istishna' (pemesanan & manufaktur). 3. Implikasi hukum peralihan kepemilikan barang.	5%
Minggu 5	Mampu menerapkan akad tijari berbasis bagi hasil (Mudharabah, Musyarakah) dan sewa (Ijarah, IMBT). (Sub-CPMK 3)	Indikator: Ketepatan analisis nisbah bagi hasil & hak sewa. Teknik: Presentasi Kelompok. Kriteria: Rubrik Penilaian Presentasi.	Luring/Offline: • Collaborative Learning, Case Method. • Tatap Muka: 2 x 50' • Tugas Terstruktur: 2 x 60' • Mandiri: 2 x 60'	Akad Tijari Berbasis Syirkah & Sewa: 1. Mudharabah (kerja sama modal & keahlian) & Musyarakah. 2. Ijarah (sewa manfaat) & Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT). 3. Pembagian keuntungan & risiko kerugian bisnis.	5%
Minggu 6	Mampu menerapkan prinsip-prinsip akad sosial syariah (Tabarru') dalam skema transaksi penjaminan & titipan. (Sub-CPMK 3)	Indikator: Ketepatan klasifikasi fungsi Qardh, Wakalah, Kafalah, Hawalah, Wadiah, Rahn. Teknik: Tugas Analisis Kasus. Kriteria: Portofolio.	Luring/Offline: • Kuliah Teori, Project-Based Learning. • Tatap Muka: 2 x 50' • Tugas Terstruktur: 2 x 60' • Mandiri: 2 x 60'	Akad Tabarru' (Sosial & Tolong-Menolong): 1. Skema Wakalah (keagenan), Kafalah (penjaminan), Hawalah. 2. Wadiah (titipan) & Qardhul Hasan (pinjaman kebajikan). 3. Rahn (gadai syariah) sebagai dasar pengikatan jaminan.	5%

Minggu 7	Mampu mendeteksi dan memecahkan isu hukum transaksi muamalah yang mengandung riba, gharar, dan maysir. (Sub-CPMK 4)	Indikator: Ketajaman deteksi unsur non-syariah dalam produk keuangan. Teknik: Kuis Terstruktur (40 menit). Kriteria: Skor Kunci Jawaban.	Daring/Online (LMS SINAU): • Flipped Classroom, Asynchronous Forum, Kuis. • Tatap Muka: 2 x 50' • Tugas Terstruktur: 2 x 60' • Mandiri: 2 x 60'	Larangan Utama dalam Muamalah (Riba, Gharar, Maysir): 1. Definisi, jenis, dan parameter Riba (Nasi'ah & Fadhl). 2. Gharar (ketidakpastian) & Maysir (perjudian/spekulasi). 3. Tadlis (penipuan) & Zhulm (kezaliman) dalam bisnis modern.	10%
Minggu 8	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mengukur pencapaian Sub-CPMK 1 s.d. 4	Luring/Offline: Ujian Tertulis Esai Analitis & Pemecahan Kasus Waktu: 100 menit (Estimasi)	Materi perkuliahan Minggu 1 s.d. 7	20%
Minggu 9	Mampu menganalisis regulasi perbankan syariah di Indonesia dan hubungannya dengan kewenangan Notaris. (Sub-CPMK 5)	Indikator: Ketepatan analisis UU No. 21/2008 & produk perbankan syariah. Teknik: Tanya Jawab. Kriteria: Rubrik Deskriptif.	Luring/Offline: • Lecture, Bedah Kasus Sengketa Perbankan Syariah. • Tatap Muka: 2 x 50' • Tugas Terstruktur: 2 x 60' • Mandiri: 2 x 60'	Hukum Perbankan Syariah di Indonesia: 1. Kelembagaan, karakteristik operasional, dan prinsip Syariah. 2. Produk pembiayaan & pendanaan bank syariah. 3. Batas peran, kewajiban, dan perlindungan hukum Notaris.	5%
Minggu 10	Mampu menganalisis regulasi asuransi syariah, pegadaian syariah, dan lembaga pembiayaan syariah. (Sub-CPMK 5)	Indikator: Ketepatan analisis regulasi IKNB syariah. Teknik: Analisis Legal Opinion. Kriteria: Rubrik Analitik.	Luring/Offline: • Case Method, Diskusi Kelompok. • Tatap Muka: 2 x 50' • Tugas Terstruktur: 2 x 60' • Mandiri: 2 x 60'	Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) Syariah: 1. Regulasi & mekanisme Asuransi Syariah (Takaful). 2. Pegadaian Syariah (Rahn) & pembiayaan syariah. 3. Peran Notaris dalam pembuatan akta pendirian & jaminan.	5%

Minggu 11	Mampu menganalisis regulasi pasar modal syariah, instrumen investasi syariah, dan prosedur penerbitannya. (Sub-CPMK 5)	Indikator: Ketepatan pemahaman regulasi OJK terkait pasar modal syariah. Teknik: Partisipasi Aktif. Kriteria: Rubrik Presentasi.	Luring/Offline: • Collaborative Learning, Kuliah Pakar. • Tatap Muka: 2 x 50' • Tugas Terstruktur: 2 x 60' • Mandiri: 2 x 60'	Hukum Pasar Modal Syariah: 1. Konsep dasar, regulasi, dan struktur Pasar Modal Syariah. 2. Instrumen pasar modal syariah: Saham Syariah, Sukuk, Reksa Dana. 3. Legal due diligence Notaris dalam penerbitan Sukuk.	5%
Minggu 12	Mampu menganalisis kedudukan normatif KHES dan Fatwa DSN-MUI dalam sistem hukum nasional. (Sub-CPMK 6)	Indikator: Ketajaman analisis kekuatan mengikat Fatwa DSN-MUI. Teknik: Diskusi Forum Terstruktur. Kriteria: Rubrik Analitik.	Luring/Offline: • Case-Based Learning, Analisis Putusan MK. • Tatap Muka: 2 x 50' • Tugas Terstruktur: 2 x 60' • Mandiri: 2 x 60'	Kedudukan KHES & Fatwa DSN-MUI: 1. Sejarah & kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 2. Kedudukan hukum Fatwa DSN-MUI dalam draf kontrak perbankan. 3. Aspek kepatuhan syariah (Sharia Compliance) dalam legal drafting.	5%
Minggu 13	Mampu mengevaluasi draf kontrak (legal drafting) dan akta pembiayaan syariah (Murabahah & Mudharabah) secara sah dan patuh syariah. (Sub-CPMK 6)	Indikator: Ketepatan merumuskan klausul akta pembiayaan syariah. Teknik: Tugas Praktik Legal Drafting. Kriteria: Rubrik Analitik Legal Drafting.	Luring/Offline (Laboratorium Akta): • Project-Based Learning, Coaching Clinic. • Tatap Muka: 2 x 50' • Tugas Terstruktur: 2 x 60' • Mandiri: 2 x 60'	Teknik Pembuatan Akta Ekonomi Syariah I: 1. Anatomi dan struktur akta pembiayaan Murabahah. 2. Anatomi dan struktur akta pembiayaan Mudharabah. 3. Verifikasi subjek-objek, identifikasi risiko hukum draf akta.	10%
Minggu 14	Mampu mengevaluasi draf akta jaminan syariah (Rahn, HT/Fidusia Syariah) secara	Indikator: Ketepatan merancang akta jaminan kebendaan	Luring/Offline (Laboratorium Akta): • Project-Based Learning,	Teknik Pembuatan Akta Ekonomi Syariah II (Akta Jaminan): 1. Struktur akta jaminan Rahn (gadai	10%

	sah dan patuh syariah. (Sub-CPMK 6)	syariah. Teknik: Tugas Praktik Legal Drafting II. Kriteria: Rubrik Analitik Legal Drafting.	Coaching Clinic. • Tatap Muka: 2 x 50' • Tugas Terstruktur: 2 x 60' • Mandiri: 2 x 60'	emas/sertifikat). 2. Pengikatan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia Syariah. 3. Kepatuhan administratif pendaftaran jaminan syariah elektronik.	
Minggu 15	Mampu merumuskan solusi atas sengketa hukum ekonomi syariah melalui jalur litigasi (Peradilan Agama) maupun non-litigasi. (Sub-CPMK 7)	Indikator: Ketepatan perumusan solusi sengketa berdasar UU No. 3/2006 & Arbitrase. Teknik: Studi Kasus Putusan Sengketa. Kriteria: Rubrik Analitik.	Luring/Offline: • Case Method, Simulasi Mediasi Sengketa. • Tatap Muka: 2 x 50' • Tugas Terstruktur: 2 x 60' • Mandiri: 2 x 60'	Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah: 1. Kompetensi absolut Peradilan Agama (UU No. 3 Tahun 2006). 2. Penyelesaian non-litigasi: Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional). 3. Klausul pilihan forum penyelesaian sengketa (choice of forum) dalam akta Notaris.	5%
Minggu 16	Ujian Akhir Semester (UAS)	Mengukur pencapaian Sub-CPMK 5 s.d. 7	Luring/Offline: Ujian Tertulis Studi Kasus & Drafting Akta Kompleks Waktu: 120 menit (Estimasi)	Materi perkuliahan Minggu 9 s.d. 15	20%

VIII. TEKNIK DAN INSTRUMEN PENILAIAN

Aspek Penilaian	Teknik Penilaian	Instrumen Penilaian	Bobot (%)
Sikap & Tata Nilai	Observasi Kinerja & Partisipasi Aktif	Rubrik Observasi Partisipasi Kelas & Logbook Kehadiran	10%
Penguasaan Pengetahuan	Kuis Terstruktur, Ujian Tulis Tengah	Soal Pilihan Ganda/Esai Analitis &	35%

	Semester	Lembar Jawaban	
Keterampilan Khusus (Praktik)	Penilaian Berbasis Proyek (Project-Based Legal Drafting)	Rubrik Analitik Kinerja Legal Drafting Akta & Portofolio	35%
Ujian Akhir (Sintesis)	Ujian Akhir Semester (UAS) - Analisis Kasus & Drafting	Soal Ujian Esai Pemecahan Kasus & Analisis Dokumen	20%

IX. MATERI SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

Informasi UTS:

- **Sifat Ujian:** Tertulis Esai Analitis & Studi Kasus (Tutup Buku)
- **Estimasi Waktu:** 100 Menit
- **Dosen Penguji:** Tim Dosen Pengampu Mata Kuliah
- **Korelasi Soal dengan CPL-CPMK-Sub CPMK:**
 - Soal 1: CPL 1, CPL 2 | CPMK-1, CPMK-3 | Sub-CPMK 1 (Bobot 25%)
 - Soal 2: CPL 2 | CPMK-2 | Sub-CPMK 2 (Bobot 25%)
 - Soal 3: CPL 1, CPL 2 | CPMK-1, CPMK-2 | Sub-CPMK 3 (Bobot 25%)
 - Soal 4: CPL 1, CPL 2 | CPMK-1 | Sub-CPMK 4 (Bobot 25%)

BUTIR SOAL UTS:

Soal 1 (Bobot 25%):

Sejarah perkembangan legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia mengalami eskalasi politik hukum yang luar biasa sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (1991) hingga disahkannya UU Perbankan Syariah (2008) dan UU P2SK (2023). Sebagai assessor atau ahli hukum pascasarjana, analisislah bagaimana politik hukum nasional mengintegrasikan nilai-nilai hukum syariah ke dalam sistem hukum perdata nasional (unifikasi vs pluralisme hukum). Serta kemukakan implikasi nyata dari legislasi ini terhadap kewenangan Notaris dalam pembuatan draf perjanjian komersial syariah!

Soal 2 (Bobot 25%):

Dalam teori akad fiqh muamalah, akad dibagi menjadi akad Tijari (komersial) dan akad Tabarru' (kebajikan). Analisislah konsekuensi hukum yang sangat mendasar jika terjadi perubahan sifat akad (transformasi akad) secara sepihak dari akad Tabarru' (misalnya

Qardh/pinjaman) menjadi akad Tijari (misalnya Murabahah/jual beli) di tengah jalan tanpa adanya pembaruan akad (novasi) yang sah secara tertulis. Kaitkan analisis Anda dengan keabsahan syarat objektif perjanjian berdasarkan BW/KUHPdata dan prinsip Sharia Compliance!

Soal 3 (Bobot 25%):

Sebuah Bank Syariah menawarkan produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) dengan skema Murabahah (Jual Beli dengan Margin). Pihak bank membeli rumah seharga Rp 500.000.000,- lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga Rp 750.000.000,- (termasuk margin keuntungan bank Rp 250.000.000,-) yang diangsur selama 10 tahun. Terangkan dengan kritis syarat validitas penentuan margin keuntungan dalam akad Murabahah tersebut berdasarkan Fatwa DSN-MUI! Serta bagaimana Notaris memformulasikan klausul harga jual beli dan margin tersebut ke dalam draf akta autentik agar terhindar dari ketidakpastian (gharar)?

Soal 4 (Bobot 25%):

Dalam praktik perbankan syariah modern, sering terjadi penggabungan produk yang di dalamnya terindikasi mengandung unsur Riba, Gharar, atau Maysir terselubung. Berikan analisis kritis Anda mengenai praktik kartu kredit syariah (Syariah Card) yang menggunakan kombinasi akad Qardh, Kafalah, dan Ijarah! Identifikasilah potensi titik rawan pelanggaran syariah (sharia non-compliance) pada produk tersebut, dan bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta Notaris dalam memitigasi risiko tersebut lewat kontrol draf perjanjian!

RUBRIK PENILAIAN UTS (ANALITIK):

Kriteria Penilaian	Skala Skor	Deskripsi Kompetensi Penilaian	Bobot (%)
Ketajaman Analisis Yuridis	85 - 100 70 - 84 50 - 69 < 50	Analisis sangat komprehensif, berbasis teori hukum & dalil syariah. Analisis cukup mendalam, namun kurang mengaitkan dengan asas. Analisis dangkal, hanya mendeskripsikan definisi umum. Jawaban salah, tidak relevan, atau tidak menjawab.	40%
Kepatuhan Syariah & Regulasi	85 - 100 70 - 84 50 - 69 < 50	Sangat tepat merujuk Fatwa DSN-MUI, KHES, dan UU terkait. Merujuk Fatwa DSN-MUI namun kurang lengkap pasalnya. Kurang memahami korelasi regulasi dengan syariat. Tidak menyebutkan rujukan regulasi syariah sama sekali.	30%

Akurasi Formulasi Klausul Notaris	85 - 100 70 - 84 50 - 69 < 50	Klausul dirumuskan sangat presisi, bebas gharar, amanah. Klausul dirancang standar, namun masih menyisakan celah sengketa. Formulasi sangat lemah, meniru draf konvensional tanpa penyesuaian. Sama sekali tidak memahami aspek operasional draf akta.	30%
--------------------------------------	--	---	-----

X. MATERI SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

Informasi UAS:

- **Sifat Ujian:** Studi Kasus, Analisis Dokumen, & Legal Drafting Akta (Buka Buku)
- **Estimasi Waktu:** 120 Menit
- **Dosen Penguji:** Tim Dosen Rumpun Hukum Islam / Syariah
- **Korelasi Soal dengan CPL-CPMK-Sub CPMK:**
 - Soal Kasus Posisi: CPL 1, CPL 2, CPL 3 | CPMK-2, CPMK-3, CPMK-4 | Sub-CPMK 5, 6, 7 (Bobot 100%)

KASUS POSISI UAS (Bobot 100%):

Tuan Ahmad adalah seorang pengusaha properti syariah di Semarang yang ingin mengembangkan proyek perumahan ramah lingkungan senilai Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah). Untuk mendanai proyek tersebut, ia mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah Mandiri Sejahtera dengan skema Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) / Partnership Menurun. Pihak Bank menyetujui pembiayaan tersebut dengan porsi kepemilikan modal (syirkah al-milk) awal sebesar: Bank Syariah 80% (Rp 8.000.000.000,-) dan Tuan Ahmad 20% (Rp 2.000.000.000,-). Atas porsi modal Bank tersebut, Tuan Ahmad berkomitmen membelinya secara bertahap (hishshah) melalui pembayaran angsuran modal sekaligus sewa (ijarah) atas aset properti tersebut selama 5 tahun. Sebagai jaminan tambahan, Tuan Ahmad menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah miliknya yang menjadi objek proyek properti tersebut untuk diikat Rahn.

Sebagai Notaris yang ditunjuk oleh kedua belah pihak untuk membuat akta autentik perjanjian pembiayaan ini, selesaikanlah instruksi berikut:

1. Analisis Yuridis & Kepatuhan Syariah (Bobot 30%):

Analisislah kesesuaian skema pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) ini berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-

MUI/XI/2008! Terangkan bagaimana integrasi akad Syirkah (Kemitraan), Bai' (Jual Beli Hishshah), dan Ijarah (Sewa) terjadi secara simultan tanpa melanggar larangan 'dua akad dalam satu transaksi' (dua transaksi saling bergantung/ta'alluq)!

2. Formulasi Klausul Akta Pembiayaan (Bobot 40%):

Rumuskanlah secara presisi bagian 'Komparisi' (Legal Standing) dan minimal 3 'Klausul Utama' dalam Akta Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah tersebut yang mengatur tentang:

- a. Porsi Modal Awal & Pembelian Unit Kepemilikan (Hishshah) secara berkala.
- b. Ketentuan Tarif Sewa (Ujrah) dan tata cara penyesuaiannya.
- c. Ganti Rugi (Ta'widh) jika nasabah melakukan wanprestasi (keterlambatan pembayaran) berdasarkan fatwa syariah demi menghindari Riba.

3. Solusi Penyelesaian Sengketa (Bobot 30%):

Apabila di kemudian hari Tuan Ahmad mengalami gagal bayar karena proyeknya macet, rumuskanlah analisis penyelesaian sengketa jaminan Rahn (SHM) tersebut! Apakah Bank Syariah dapat langsung mengeksekusi jaminan SHM tersebut melalui penjualan di bawah tangan atau lelang syariah? Serta rancanglah draf 'Klausul Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa' yang sah dan mitigatif dalam akta tersebut!

RUBRIK PENILAIAN UAS (ANALITIK):

Aspek Penilaian	Skala Skor	Deskripsi Indikator Kelulusan	Bobot (%)
Analisis Teoretis & Dalil Syariah	85 - 100 70 - 84 50 - 69 < 50	Mampu menyintesis teori MMQ, Fatwa DSN-MUI secara sempurna tanpa cacat ta'alluq. Analisis MMQ tepat, namun penjelasan ta'alluq kurang tajam. Penjelasan umum MMQ saja, tidak mengaitkan dengan dalil fatwa. Jawaban salah atau tidak relevan.	30%
Kualitas Legal Drafting Akta	85 - 100 70 - 84 50 - 69 < 50	Formulasi komparisi & klausul (hishshah, ujrah, ta'widh) sangat presisi secara hukum & syariah. Klausul dirancang cukup baik, namun ta'widh mengandung celah riba. Klausul sangat standar, copy-paste format konvensional.	40%

		Tidak mampu merancang klausul akta syariah.	
Penyelesaian Sengketa & Jaminan	85 - 100 70 - 84 50 - 69 < 50	Solusi eksekusi jaminan Rahn & draf klausul Basyarnas dirancang sangat tepat & sah. Solusi tepat, namun draf klausul arbitrase kurang presisi secara yurisdiksi. Solusi sengketa lemah, draf klausul penyelesaian sengketa kabur. Tidak memahami aspek eksekusi jaminan syariah.	30%

XI. MATERI SOAL KUIS MINGGUAN (SOAL RELEVAN)

Informasi Kuis:

- **Sifat Kuis:** Tertulis Esai Singkat, Objektif, & Pilihan Ganda Analitis (Tutup Buku)
- **Estimasi Waktu:** 40 Menit
- **Korelasi Kuis dengan CPL-CPMK-Sub CPMK:**
 - Mengukur Sub-CPMK 3 & 4 | CPL 1, CPL 2 | CPMK-1, CPMK-2 (Bobot 100%)

BUTIR SOAL KUIS:

Bagian I: Pilihan Ganda Analitis (Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dan berikan alasan logisnya!)

1. Notaris Tuan Budiman membuat sebuah Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah antara Bank Syariah dengan Nasabah Ibu Aminah. Di dalam akta tersebut, dicantumkan bahwa Bank Syariah menjual mobil seharga Rp 200.000.000,- dengan margin Rp 50.000.000,- sehingga harga beli nasabah adalah Rp 250.000.000,- yang diangsur selama 50 bulan. Namun, pada saat penandatanganan akta pembiayaan, Bank Syariah ternyata belum memiliki atau membeli mobil tersebut dari pihak ketiga (dealer). Berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan KHES, akta perjanjian ini dikategorikan sebagai:

- Sah, karena yang terpenting adalah kesepakatan harga dan kesanggupan bayar nasabah.
- Batal demi hukum, karena objek jual beli belum dimiliki oleh penjual (Bank), yang tergolong jual beli Ma'dum (gharar/riba).
- Dapat dibatalkan, tergantung kesepakatan para pihak untuk memperbaikinya di kemudian hari.
- Sah dengan syarat tangguh (Wakalah) untuk membeli mobil di kemudian hari.

*Kunci Jawaban & Alasan: B. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah, Bank Syariah harus memiliki objek jual beli secara fisik maupun konstruktif (milkiyah) sebelum menjualnya kepada nasabah. Menjual barang yang belum dimiliki hukumnya

haram karena mengandung gharar dan dikategorikan riba.* (Bobot 25%)

2. Jika dalam akta pembiayaan mudharabah dicantumkan klausul bahwa 'Apabila terjadi kerugian bisnis pada usaha Mudharabah, maka Mudharib (pengelola) wajib mengembalikan seluruh modal pokok kepada Shahibul Mal (Bank Syariah) tanpa kecuali.' Klausul ini berakibat:

- A. Akad tetap sah karena melindungi aset negara/bank dari risiko kerugian.
- B. Akad menjadi rusak (fasid/batal) karena melanggar rukun mudharabah di mana kerugian finansial ditanggung oleh Shahibul Mal kecuali jika disebabkan kelalaian Mudharib.
- C. Akad sah namun klausul tersebut gugur demi hukum.
- D. Akad berubah menjadi Qardh secara otomatis.

Kunci Jawaban & Alasan: B. Berdasarkan prinsip Mudharabah, Shahibul Mal menanggung seluruh kerugian finansial selagi kerugian tersebut bukan karena kelalaian (taqsir) Mudharib. Klausul jaminan modal pokok mutlak merusak rukun dasar bagi hasil. (Bobot 25%)

Bagian II: Esai Singkat Analitis (Bobot 50%)

Soal Esai:

Jelaskan perbedaan mendasar antara skema Rahn (Gadai Syariah) dengan Fidusia Syariah dari segi penguasaan objek jaminan (al-qabdh)! Bagaimana Notaris merumuskan klausul penyerahan objek jaminan tersebut dalam akta autentik Rahn agar tidak terjadi cacat syariah?

RUBRIK PENILAIAN KUIS (ANALITIK):

Kriteria Penilaian	Skala Skor	Deskripsi Kompetensi Kuis	Bobot (%)
Akurasi Jawaban PG	100 / 0	Memberikan pilihan jawaban yang tepat beserta alasan yuridis yang akurat. Jawaban salah atau alasan tidak ilmiah.	50%
Ketajaman Analisis Esai	85 - 100 70 - 84	Menjelaskan perbedaan Rahn & Fidusia secara tepat (al-qabdh) & draf klausul sangat presisi.	50%

	50 - 69 < 50	Penjelasan tepat, namun formulasi klausul kurang presisi. Penjelasan keliru mengenai al-qabdh, draf klausul tidak dibuat. Jawaban salah total atau tidak menjawab.	
--	-----------------	--	--

Semarang, 22 Agustus 2026

Mengetahui, Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H. NIDN: 0615087903	Diverifikasi oleh, Kepala Gugus Penjaminan Mutu FH UNISSULA Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn. Gugus Penjaminan Mutu
--	--